

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 760/2539 นาย นเรศ สุวรรณพานิช
นาย ธีรวัช ม่วงสกุล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 183, มาตรา ตาราง 2 ท้าย ป.วิ.พ.

ตามรายงานกระบวนการพิจารณาซึ่งเป็นวันนัดชี้สองสถานโจทก์ยื่นต้นฉบับ
เอกสาร4ฉบับศาลหมายจ.1ถึงจ.4และได้สอบถามทนายจำเลยถึงคำให้การแล้วทนาย
จำเลยแถลงว่าจำเลยได้ทำสัญญาเช่าตามเอกสารหมายจ.1และจำเลยได้ลงลายมือชื่อ
ในหนังสือส่งมอบตึกที่เช่าคืนและเลิกสัญญาเช่าตามเอกสารหมายจ.2จริงดังนี้ยอมฟัง
ข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยได้ให้โจทก์เช่าตึกแถวและโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าโดยส่ง
มอบตึกแถวที่เช่าคืนให้แก่จำเลยเป็นที่เรียบร้อยตามฟ้องโจทก์จึงกรณีเช่นนี้ไม่จำ
ต้องอาศัยพยานเอกสารหมายจ.1และจ.2โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องชำระค่าอ้างเอกสารดัง
กล่าว

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ได้ เช่า ตึกแถว เฉพาะ ชั้นล่าง ห้อง เลขที่20/46-47 จากจำเลย ใน อัตรา ค่าเช่า เดือน ละ 20,000 บาท ระยะเวลา เช่า2 ปี โดย โจทก์ได้ชำระ ค่าเช่า ล่วงหน้า 60,000 บาท หาก โจทก์ไม่ชำระค่าเช่า เดือน ไใด เดือน หนึ่ง โจทก์ ยอม ให้ จำเลย หักเงิน จำนวน ดังกล่าว ได้ต่อมา โจทก์ได้ บอกเลิก สัญญาเช่า และ ขอรับ เงิน ค่าเช่า ล่วงหน้า คืน จากจำเลย แต่ จำเลย เพิกเฉย ขอให้ บังคับ จำเลย ใช้ เงิน 60,683.25 บาทพร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5

ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 60,000 บาทนับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จำเลย จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า ฟ้องโจทก์ เคลือบคลุม เพราะ โจทก์ ไม่ได้บรรยายฟ้อง ว่า จำเลย ผิดสัญญา อย่างไร จำเลย อยู่ ใน ฐานะ อะไรโจทก์ บอกเลิก สัญญา ก่อน ครบ กำหนด จำเลย จึง ไม่ต้อง คืนเงิน ค่าเช่าล่วงหน้า โจทก์ ได้รับ เงิน ค่าเช่า ล่วง หน้า คืน ไป แล้ว ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น ตรวจ คำฟ้อง คำให้การ และ สอบ ข้อเท็จจริง ตามรายงาน กระบวนพิจารณา ฉบับ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นว่าคดี พอ วินิจฉัย ได้ จึง ดลสืบพยาน แล้ว พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 60,000 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2536 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แต่ ดอกเบี้ยถึง วันฟ้อง ต้อง ไม่เกิน 683.25 บาท ตาม ที่ โจทก์ ขอ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ใน ปัญหาข้อกฎหมายตาม ฎีกา ของ จำเลย เพียง ประการ เดียว ว่า คดี นี้ โจทก์ เสีย ค่า อ้างเอกสาร หมายถึง จ. 1 และ จ. 2 ภายหลัง จาก ศาลชั้นต้น อ่าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แล้ว การ ที่ ศาล อุทธรณ์ รับฟัง พยานเอกสาร หมายถึง จ. 1 และ จ. 2 ซึ่ง โจทก์ ส่ง อ้าง โดย เอกสาร ดังกล่าว ยัง ไม่ได้ชำระ ค่า อ้าง เอกสารเป็น การ ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ เห็น ว่า ตาม รายงาน กระบวนพิจารณาลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่ง เป็น วันนัดชี้สอง สถาน โจทก์ ยื่นต้นฉบับ เอกสาร 4 ฉบับ ศาล หมายถึง จ. 1 ถึง จ. 4 และได้ สอบถาม

ทนายจำเลย ถึง คำให้การ แล้ว ทนายจำเลย แถลงว่า จำเลย ได้ ทำ สัญญาเช่าตาม เอกสาร หมายเลข จ. 1 และ จำเลย ได้ ลงลายมือชื่อ ใน หนังสือ ส่งมอบ ดึกที่ เช่า คั้น และ เลิกสัญญา เช่า ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 2 จริง ดังนี้ แสดง ว่าจำเลย ยอมรับ ตาม ฟ้อง ว่า จำเลย ได้ ให้ โจทก์ เช่า ดึกแถว และ โจทก์ได้ บอกเลิก สัญญาเช่า โดย ได้ ส่งมอบ ดึกแถว ที่ เช่า คั้น ให้ แก่ จำเลยเป็น ที่ เรียบร้อย ตาม ฟ้องโจทก์ จริง ใน กรณี เช่นนี้ ศาลชั้นต้น หรือศาลอุทธรณ์ ย่อม พึง ข้อเท็จจริง ที่ ว่า จำเลย ให้ โจทก์ เช่า ดึกแถว และโจทก์ได้ บอกเลิก สัญญา โดย ได้ ส่งมอบ ดึกแถว ที่ เช่า คั้น ให้ แก่ จำเลยแล้ว ได้ โดย ไม่จำต้อง อาศัย พยานเอกสาร หมายเลข จ. 1 และ จ. 2 โจทก์จึง ไม่จำต้อง ชำระ ค่า อ่าง เอกสาร ดังกล่าว

พิพากษายืน

(มหินทร์ สุรดิษฐ์-อากาศ บำรุงชีพ-ชยันนาท พันดาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ